Docusign Envelope ID: 8CC38034-46DC-4C8A-8FC3-2103AF9CB879

業務委託契約書

株式会社ＡＡＡ（以下「委託者」という。）と株式会社ＢＢＢ（以下「受託者」という）は、●年●月●日付で、委託者の業務の全部又は一部の委託に関して、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（目的）

1. 委託者は、本契約に基づき、第２条に定める内容の業務（以下「本委託業務」という。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
2. 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、別途書面による合意のない限り、委託者・受託者の間の本委託業務に関する一切の取引に適用される。

第２条（委託業務）

委託者が受託者に委託する本委託業務の内容は、次の各号に定める業務とし、その具体的内容は委託者及び受託者において別途協議の上、書面にて定める。

(1)●●に関する業務
(2)●●の成果物の納入
(3)その他委託者と受託者が別途合意した事項

第３条（委託料）

1. 委託者は、受託者に対し、本委託業務の対価（以下「委託料」という。）として、金●●円（別途消費税）を支払う。
2. 前項にかかわらず、委託者は、本契約が解除その他の事由により委託期間の途中で終了した場合、受託者に対し、委託料を履行の割合に応じて支払う。ただし、受託者の責めに帰すべき事由により、本業務の完了前に本契約が終了した場合、委託者は受託者に対して何らの支払義務も負わない。

第３条（支払方法）

1. 委託者は、前条に定める委託料を、●●年●月●日までに、受託者の指定する銀行口座へ振込み送金の方法により支払う。なお、振込手数料は、委託者の負担とする。
2. 委託者が前項の委託料の支払を怠った場合、委託者は、支払期限の翌日から完済に至るまで年３%の割合による遅延損害金を支払う。

第５条（業務遂行上の義務等）

1. 委託者および受託者は、本委託業務の遂行につき相互に協力義務を負う。
2. 受託者は、本契約に定められた各条項及び関係諸法令を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本委託業務を遂行する。
3. 委託者は、受託者に対し、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール等の存在及び内容を通知し、受託者は、これを遵守する。
4. 受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得ない限り、委託者から提供された資料等を複製又は改変してはならない。
5. 受託者は、本委託業務を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等（以下「必要資料等」という。）がある場合には、委託者に対し、必要資料等を遅滞なく提供するよう求めることができ、委託者はこれに応じる。なお、提供された必要資料等は、本委託業務以外の目的に使用してはならない。

第６条（業務報告）

受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項（以下「業務報告」という。）を必要な範囲で委託者に報告しなければならない。

9038417c0c9450ad5ddcea8db82679eb

Docusign Envelope ID: 8CC38034-46DC-4C8A-8FC3-2103AF9CB879

第 7 条（事業及び財務状況の報告）

1. 委託者は、受託者が求める場合には、決算書その他受託者の求める書類を提出し事業及び財務状況について報告するものとする。
2. 委託者は、財務状況に関し業績悪化等が生じた場合、または生ずるおそれのある場合には、速やかにその旨を受託者に報告しなければならない。

第 8 条（検査）

1. 委託者は、受託者から納入を受けた本件成果物について、受領後 10 営業日以内に、所定の仕様書と適合するかを検査しなければならない。
2. 委託者は、前項の検査により、合格と判断した場合には 受託者に対し検収完了書を交付し、不合格と判断した場合には、 受託者に対し不合格である旨を通知するものとする。
3. 第 1 項の期間内に委託者が受託者へ検収完了書を交付しない場合は、検査に合格したものとみなされるものとする。
4. 前各項の規定は、 受託者が本件成果物の代替物を納入した場合についても準用する。

第 9 条（瑕疵担保責任）

1. 受託者は、前条に基づく本件成果物の検収後において瑕疵が発見された場合は、修補その他の必要な措置を講じなければならない。
2. 本条の定めは、損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
3. 本条は、委託者が瑕疵を知った時から 6 か月以内にその旨を受託者に通知しないときは、適用されない。但し、受託者が引渡しの時に当該瑕疵を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。

第 10 条（知的財産権の帰属）

1. 本件成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）は、発生と同時に委託者に帰属する。
2. 本件成果物及び本委託業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て委託者に帰属する。
3. 受託者は、委託者及び委託者が指定する者に対し、本件成果物に係る知的財産権のうち、受託者又は第三者が従前から保有していた知的財産権が含まれる場合、当該知的財産権の利用を許諾し、又は許諾させるものとする。
4. 受託者は、委託者が本件成果物を利用するに際して、名目のいかんを問わず、ロイヤリティー等の対価を請求しない。
5. 受託者は、自ら又は第三者をして、委託者に対し、本件成果物を構成する著作物に係る著作者人格権を行使せずまたは行使させない。

第 11 条（費用負担）

受託者が本委託業務を遂行するために要する費用は、委託者の負担とする。

第 12 条（秘密保持義務）

1. 委託者及び受託者は、本委託業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報で、相手方が秘密である旨を書面で明示して開示する情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本委託業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
   (1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報

Docusign Envelope ID: 8CC38034-46DC-4C8A-8FC3-2103AF9CB879

(2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報

3. 委託者及び受託者は、本契約が終了した場合又は相手方が請求した場合、相手方の指示に従い、秘密情報を相手方に返還又は破棄の上、その旨を証する書面を相手方に提出しなければならない。

第 13 条（契約期間及び更新）

1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 20●●年●月●日までとする。
2. 前項の規定にかかわらず、期間満了の 1 か月前までに委託者又は受託者のいずれからも書面による本契約の変更又は終了の申し入れのない場合、本契約は同一条件で自動的に 1 年間更新され、以後も同様とする。

第 14 条（損害賠償責任）

1. 委託者又は受託者は、自らの帰責事由の有無を問わず、本契約に違反したことに起因又は関連して相手方が被った損害（弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。）を賠償する責任を負う。
2. 受託者は、本契約に違反したことにより第三者に損害を与えた場合は、その解決のための一切の折衝及び賠償の責任を負う。

第 15 条（不可抗力）

委託者及び受託者は、天災、地変、火災、戦争、内乱、疫病及び感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。

第 16 条（期間内解約）

1. 委託者及び受託者は、相手方に対して、解約日の 1 か月前までに書面により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
2. 前項の場合でも、本契約を解約した当事者は、相手方に対して、解約を理由に相手方が被った損害について、損害賠償責任を負わない。

第 17 条（解除）

1. 委託者又は受託者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 委託者又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約並びに委託者及び受託者間の別の契約（以下「本契約等」という。）の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
   (1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合
   (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
   (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
   (4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
   (5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき

Docusign Envelope ID: 8CC38034-46DC-4C8A-8FC3-2103AF9CB879

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき
(8) 自ら振出し又は裏書した手形及び小切手が 1 度でも不渡りとなったとき
(9) 主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
(11) 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(12) 解散し、又は事業を廃止したとき
(13) 法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき
(14) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者及び受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約等の継続が困難であると認める事態が発生したとき
(15) その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき

3. 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
4. 当事者の一方に第 2 項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。
5. 本契約が終了した場合、終了の原因のいかんを問わず、受託者は、本契約に基づき委託者より受領した資料、本委託業務の遂行過程で発生したデータ及び著作物等の全てを速やかに委託者に引き渡すものとする。

第 18 条（権利義務の譲渡禁止）

委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約により生じた本契約上の地位を移転し、または本契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、若しくは担保に供することはできない。

第 19 条（準拠法及び管轄裁判所）

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 本契約に関する委託者及び受託者の間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、●●地方裁判所とする。

第 20 条（協議解決）

本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、委託者及び受託者は、本契約の趣旨に従い、誠実協議の上、解決を図る。

第 21 条（存続条項）

本契約が終了した場合でも、第 10 条（知的財産権の帰属）、第 12 条（秘密保持義務）、第 14 条（損害賠償義務）、第 20 条（準拠法及び管轄裁判所）及び第 21 条（協議解決）は有効に存続する。但し、第 12 条（秘密保持義務）については、本契約終了後 2 年間に限り有効に存続する。

本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、委託者及び受託者が各記名押印の上、各 1 通を保管する。

Docusign Envelope ID: 8CC38034-46DC-4C8A-8FC3-2103AF9CB879

20●●年●●月●●日

委託者：　所在地
商号　　株式会社ＡＡＡ
代表者名　角田　望

署名者:
角田 望
6B78259DAD9247C...

受託者：　所在地
商号　　株式会社ＢＢＢ
代表者名　小笠原　匡隆